
Avenant n° 5 à l'accord de participation du 10 avril 1996

Entre

La société TLD EUROPE S.A.S au capital de 2.209.616€ - Siège social : 79420 SAINT LIN – RCS NIORT – SIRET 340 991 546 00029 – Code activité 2822 Z – N° TVA FR 40340991546

Ci-après dénommée "l'Entreprise",
Représentée par M Jean-Christophe LOUIS
Agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier

D'une part,

Et

Les délégués des organisations syndicales représentatives, habilitées au sein de l'entreprise à négocier un accord collectif selon le droit commun de la négociation collective, représentés par :

M Olivier BRIER
Représentant CGT
M Alain GORRY
Représentant CFDT

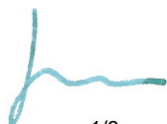
D'autre part,

Afin de respecter les nouvelles dispositions légales, dont celles introduites par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 et précisées par les décrets du 7 novembre 2011, relatives à l'affectation automatique de la moitié de la prime de participation sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) en l'absence de choix exprimé par le participant, il est conclu le présent avenant à l'accord de participation du **10 avril 1996**.

ARTICLE 1 - MODALITES D'AFFECTATION DE LA PARTICIPATION

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire entre perception immédiate et/ou affectation sur le PEE et / ou PERCO, dans le délai total de 20 jours à compter de l'information qui lui est faite lors du versement de la participation, le montant de la prime est automatiquement affecté par défaut :

- pour moitié sur le PERCO et investie sur le Fonds présentant le profil le moins risqué parmi les fonds retenus dans le cadre de l'option « gestion libre » soit le FCPE **Soréa Court Terme**
- pour l'autre moitié sur le PEE et investie sur le Fonds désigné comme fonds par défaut dans ce dispositif, soit le FCPE **SOREA Court Terme**.

AG  B.O

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES ET ANCIENNETE

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 3 - MONTANT DES DROITS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUES

En modification de l'article 4 de l'accord de participation du 10 avril 1996, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder $\frac{3}{4}$ du plafond annuel de la sécurité sociale et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse.

ARTICLE 4 – CONVERSION DES SALAIRES DE BASE

Les salaires servant de base à la répartition sont convertis en euros aux valeurs suivantes :

- salaire plancher : 22000 euros
- Salaire plafond : 52000 euros

ARTICLE 5 - DISPONIBILITE DES DROITS

Les conditions de négociation et d'exigibilité des droits avant les 5 ans précisés dans l'article 5 de l'accord de participation du 10 avril 1996 sont modifiées ainsi :

- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,
- naissance ou arrivée dans le foyer d'un enfant en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant,
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale
- décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- cessation du contrat de travail,
- création, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative,
- acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence,
- situation de surendettement sur demande exclusive du président de la Commission de surendettement ou du juge, et adressé à la société de gestion.

L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas 80 euros (montant fixé par arrêté du 10 octobre 2001).

ARTICLE 6 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

Tout salarié bénéficiaire sera informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice et recevra lors de chaque répartition une fiche indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
- le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,
- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale,

AG



B.O

- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
- les modalités d'affectation par défaut telles que mentionnées à l'article 1 du présent avenant.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Le présent avenant est porté à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise et sur l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L'AVENANT

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en un exemplaire original adressé par courrier à la DIRECCTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à la DIRECCTE des DEUX SEVRES par email à l'adresse suivante : dd-79.accord-entreprise@direccte.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

Fait à St Lin le 29/06/2012
En 5 exemplaires

Pour le personnel	Pour la société
Olivier BRIER Délégué Syndical CGT MONTLOUIS sur LOIRE 	Jean-Christophe LOUIS Directeur Administratif et Financier 
Alain GORRY Délégué Syndical CFDT Saint LIN 	